

NOTA TÉCNICA N. 59/2025

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Relatores: Tiago Fontoura de Souza, Ângela Cristina Monteiro e Flávia Mendes Mascarenhas Góes.

Revisores: Paulo Paim da Silva, José Luis Luvizetto Terra e Bruno Polgatti Diehl (Coordenador e membros do CLIRS).

Propõe a adoção de medidas para identificar e coibir a litigância abusiva decorrente da inclusão indevida de pedidos de indenização por danos morais no valor da causa, visando à preservação da competência dos Juizados Especiais Federais e o efetivo acesso à justiça.

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A discussão sobre a litigância abusiva tem ganhado relevância no âmbito do Poder Judiciário, com o objetivo de identificar e coibir práticas que comprometem a eficiência da justiça e o acesso legítimo aos direitos.

Inicialmente detectada pelo Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (Numopede) do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), no ano de 2016, a litigância predatória apresentou-se por meio de ajuizamento de inúmeras ações que apresentavam os seguintes sinais ou características: a) elevado número de ações distribuídas pelo mesmo advogado ou grupo de advogados em nome de diversas pessoas físicas em curto espaço de tempo; b) ações que versavam sobre mesma matéria de direito, sem apresentação de especificidade do caso concreto e/ou de documentos que evidenciem a existência de relação jurídica; c) ações contra réus que são grandes instituições/corporações; d) solicitação indistinta de assistência judiciária gratuita e de concessão de tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária; e) fragmentação de pedidos deduzidos em face da mesma parte em diversas ações.

Embora tenham sido identificados esses sinais antes apontados, há outras características que podem indicar a possível ocorrência de litigância abusiva ou predatória, na medida em que, conforme o Relatório Numopede/TJSP biênio 2022/2023, “[...] a

litigiosidade predatória é, sobretudo, um método para o uso abusivo (e reiterado) do Poder Judiciário e que as formas de abuso estão limitadas apenas pela imaginação [...]”.

Os centros de inteligência e Numopedes identificaram as principais características da litigância predatória, sendo que as análises mais relevantes sobre este tema foram produzidas em notas técnicas pelos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN, 2021), Mato Grosso (TJMT, 2021), Pernambuco (TJPE, 2021), Mato Grosso do Sul (TJMS, 2022) e Minas Gerais (TJMG, 2022).

Em suma, de acordo com os tribunais, a litigância abusiva ou predatória possui como características o uso de ações judiciais baseadas em argumentos vagos e genéricos, bem como eventualmente instrumentalizada com documentos falsificados e manipulados para obtenção de ganhos financeiros indevidos; ajuizamento de ações por poucos advogados ou grupo de advogados, inclusive de outros estados da federação, extrapolando o número de causas permitidas pela OAB sem a necessidade de inscrição suplementar; uso de procurações genéricas com assinaturas montadas, sobrepostas ou assinatura digital qualificada sem o emprego de certificado digital de padrão ICP-Brasil; atribuição aleatória e indevida do valor da causa para burlar tetos legais, entre outros sinais que identificam essa espécie de litigância abusiva.

Para identificar o uso abusivo do sistema judiciário não é suficiente analisar cada caso isoladamente. Embora individualmente as ações possam parecer legítimas, uma visão conjunta revela um padrão de comportamento que denota ilegalidade ou desvio do propósito legítimo de acesso ao Poder Judiciário. Essa mesma percepção constou do Relatório Numopede/TJSP biênio 2022/2023:

[...] A noção de “litigiosidade predatória”, pelo método de reiteração em diversos processos, adquire uma dimensão extraprocessual. Aliás, por vezes, é a própria reiteração em um elevado número de processos que despe de credibilidade a pretensão veiculada e dá sentido abusivo à conduta. Em outros termos, em alguns casos, não é possível entender o problema a partir da “árvore”, mas apenas da visão da “floresta”.

Diante dessa preocupante realidade, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em colaboração com as corregedorias dos tribunais, implementou a Diretriz Estratégica n. 7/2023 (CNJ, 2023) para combater a litigância predatória. Esta diretriz visa estabelecer práticas e protocolos específicos para o enfrentamento desse fenômeno e inclui a criação de um painel unificado para reportar as ações à Corregedoria Nacional. Em 2024, essa

diretriz foi atualizada, mantendo os mesmos objetivos, sob a nova denominação de Diretriz Estratégica n. 6/2024 (CNJ, 2024).

Recentemente, em 23 de outubro de 2024, o CNJ emitiu a Recomendação n. 159, orientando juízes e tribunais sobre procedimentos para identificar, tratar e prevenir a litigância abusiva. Essa é entendida como o desvio ou o uso excessivo dos limites legais, sociais, econômicos e políticos do direito de acesso ao Poder Judiciário.

A referida recomendação define a litigância abusiva como um gênero, da qual a litigância predatória é uma espécie, caracterizada de acordo com a extensão e os impactos, conforme descrito no seu parágrafo único do art. 1º. Além disso, são listadas, nos anexos, condutas processuais potencialmente abusivas e medidas processuais para o seu enfrentamento. Também são previstas ações institucionais para que os tribunais atuem diretamente contra a litigância predatória.

No item 16, do anexo A, da aludida recomendação consta como conduta potencialmente abusiva a atribuição de valor à causa elevado e aleatório, sem relação com o conteúdo econômico das pretensões formuladas. No mesmo sentido, a Nota Técnica Conjunta n. 02/2024 – REINT/CLIPR/CLISC/CLIRS (TRF4, 2024) refere que as demandas abusivas ou predatórias podem ser identificadas por características como: “[...] d) valor da causa desproporcional ao conteúdo da demanda [...]”.

No contexto das ações previdenciárias na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (SJRS), observa-se com crescente frequência a inclusão de pedidos de indenização por danos morais com o potencial de inflacionar o valor da causa, ocasionando o deslocamento de competência para o procedimento comum em detrimento do procedimento do Juizado Especial Federal (JEF). Essa prática, embora não seja a única adotada por parcela de advogados atuantes no direito previdenciário, visto que foram diagnosticadas outras estratégias com a mesma finalidade, suscita preocupações quanto ao seu caráter abusivo ou predatório, demandando uma análise aprofundada e a proposição de medidas para seu enfrentamento.

A presente Nota Técnica visa contextualizar este problema, apresentar achados preliminares e resultados da análise de dados, e propor medidas para mitigar seus efeitos negativos, incluindo a sugestão de revisitação do tema do valor da causa pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), mormente no que concerne à inclusão do pedido de indenização por danos morais.

2 ACHADOS E RESULTADOS PRELIMINARES

2.1 Pedidos de indenização por dano moral em ações de Procedimento Comum na competência Previdenciária

No ano de 2024 foram distribuídas 24.170 ações no rito do procedimento comum e no rito especial do mandado de segurança, em matéria previdenciária. Aqui, convém salientar que o número de processos com assunto relativo à indenização por danos morais, registrado como assunto secundário, apresentou baixa adesão entre os advogados, o que dificulta a geração de relatórios com base somente pelo assunto cadastrado, na medida em que se constatou, por meio de relatório emitido pelo sistema eproc, que, em apenas 132 ações de procedimento comum, houve o respectivo cadastramento, o que representa menos de 1% do volume ajuizado no interregno antes mencionado.

Devido à quantidade de ações distribuídas no ano de 2024, realizou-se a seleção de amostra para análise do teor das petições iniciais, a fim de verificar a quantidade de processos que incluíram a indenização por dano moral como pedido secundário da demanda. Assim, utilizando-se de uma calculadora amostral, com 95% de confiança, excluídos os mandados de segurança impetrados no mesmo período pesquisado, obteve-se o quantitativo de 375 ações judiciais.

Desse número, após análise da petição inicial de cada processo, constata-se que 90 ações continham em seus pedidos a condenação do INSS em indenização por danos morais em decorrência do indeferimento/cancelamento de benefício previdenciário, enquanto 285 demandas não tinham o mesmo pedido.

Em termos percentuais, apura-se o seguinte, conforme se pode observar da tabela e gráfico abaixo:

Tabela 01 - Tabela de processos com ou sem pedido de indenização por danos morais - procedimento comum

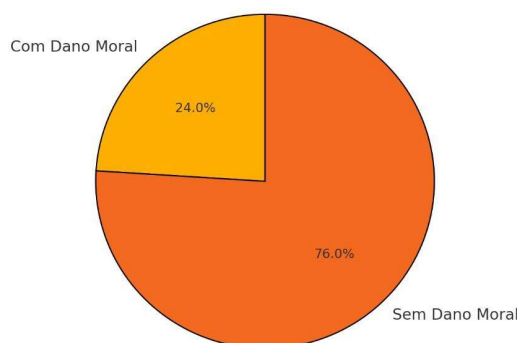
Tabela de Processos com e sem Dano Moral

Categoria	Quantidade	Percentual (%)
Com Dano Moral	90	24.0
Sem Dano Moral	285	76.0

Fonte: Elaborado com auxílio do chat gpt

Gráfico 01 - Distribuição em percentual de processos com ou sem pedido de indenização por dano moral - procedimento comum

Distribuição Percentual dos Processos com e sem Dano Moral

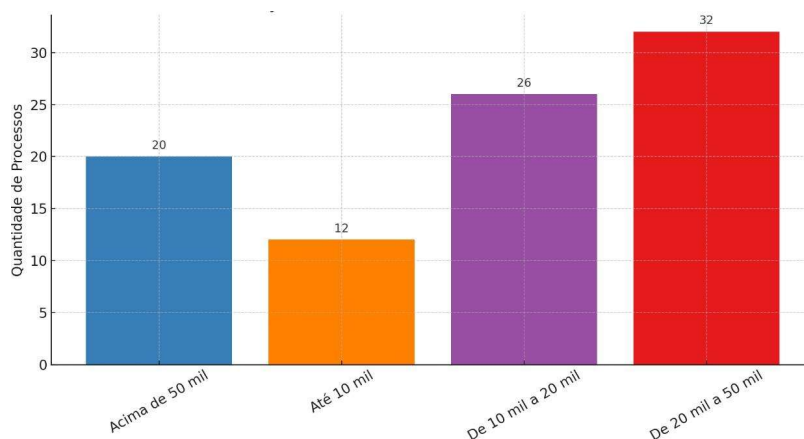


Fonte: Elaborado com auxílio do chat gpt.

Extraí-se dos dados acima que os processos previdenciários em trâmite no rito do procedimento comum representam, apenas dentro da amostra selecionada, 24% das ações com pedido de danos morais inclusos, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2024. Ou seja, quase 1/4 das ações de procedimento comum da amostra tem o pedido de indenização por danos morais juntamente com o pedido principal nas ações previdenciárias.

Vislumbra-se, ainda, dentro da referida amostra, que a maioria das ações que contém requerimento de dano moral apresenta pedidos de condenação no valor entre R\$20.000,00 a R\$50.000,00, seguido daqueles que apresentam valores entre R\$10.000,00 até R\$20.000,00, conforme se pode ver do gráfico a seguir:

Gráfico 02 - Distribuição de processos por valor de dano moral pleiteado - procedimento comum, matéria previdenciária



Fonte: Elaborado com auxílio do chat gpt.

É possível observar do gráfico que pedidos de indenização por dano moral em valor superior a R\$50.000,00 são maiores do que aqueles formulados com pedidos de condenação de até R\$10.000,00, cujo montante em si supera muito o que é aceitável na prática forense para situações envolvendo esses pleitos indenizatórios.

Essa amostra de 90 processos com pedido de dano moral em ação previdenciária contém petições iniciais de 75 advogados diferentes.

O que chama a atenção nesse aspecto é que não há jurisprudência favorável no âmbito do próprio TRF4 que ampare pretensões tão elevadas. Aliás, o posicionamento do tribunal é firme no sentido de não reconhecer a existência de danos morais nos casos de mero indeferimento/cancelamento de benefício previdenciário, devendo ser provada a ocorrência de ato administrativo desarrazoado para justificar a condenação do INSS. Nesse sentido, exemplificativamente: AC 5000779-93.2017.4.04.7219, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 14/12/2018; AC 5006499- 27.2019.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 23/9/2020; AC 5080196-54.2023.4.04.7100, SEXTA TURMA, Relatora para Acórdão ANA PAULA DE BORTOLI, julgado em 27/02/2025; AC 5002545-11.2022.4.04.7122, SEXTA TURMA, Relator para Acórdão ALTAIR ANTONIO GREGORIO, julgado em 27/2/2025).

Dentro desse escopo, foram coletados dados referentes ao julgamento de pedidos de indenização por danos morais em ações previdenciárias ajuizadas sob o rito do

procedimento comum na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Em pesquisa na “área de trabalho” do eproc na aba “Minutas - sentenças”, tendo como conteúdo descrito “dano moral” e “INSS”, com data de criação (1º/11/2024 até 3/4/2025), classe “procedimento comum” e competência “previdenciária”, foram encontradas 1.602 sentenças proferidas na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.

Desse total de 1.602 processos em que houve referência a dano moral na sentença, entre aquelas que foram totalmente procedentes encontrou-se apenas uma em que ocorreu condenação da Autarquia, sendo fixada a indenização em R\$ 10.000,00. O motivo indicado nesse caso foi o cancelamento de benefício concedido em ação judicial com trânsito em julgado, em razão de suposta irregularidade na cumulação com auxílio-acidente. Nas demais sentenças em que constou registro de total procedência havia erro no lançamento da fase no eproc.

2.2 Pedidos de indenização por dano moral em ações do Juizado Especial Federal na competência Previdenciária

No mesmo ano de 2024 foram distribuídas na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul 29.286 ações no Juizado Especial Federal Previdenciário. Selecionou-se, aleatoriamente, por meio de uma calculadora amostral, com 95% de confiança, 379 ações para uma análise de conteúdo das petições iniciais.

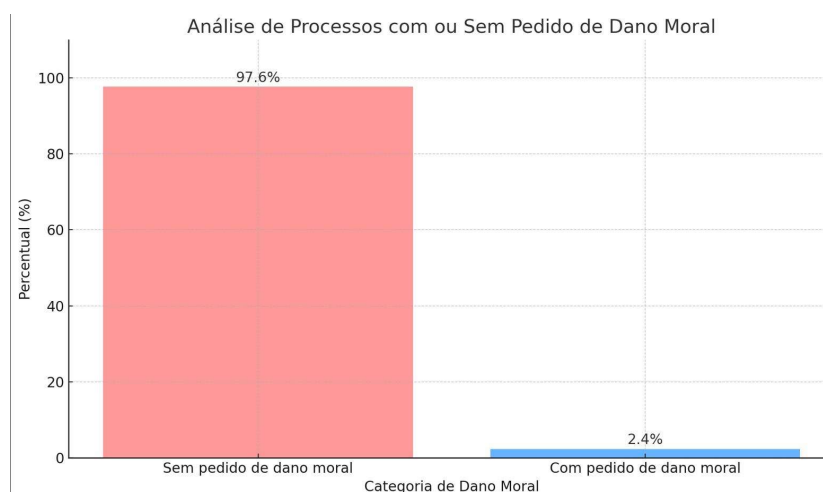
Extraí-se da leitura das petições iniciais de ações em trâmite no JEF que apenas 9 processos continham pedido de condenação do INSS em danos morais, o que representa, dentro da amostra selecionada, um percentual de 2,37% das ações. Segue abaixo tabela e gráfico para ilustrar a situação:

Tabela 02 - Tabela de processos com ou sem pedido de indenização por danos morais - JEF

Categoria	Porcentagem (%)	Quantidade
Sem pedido de dano moral	97.63	370
Com pedido de dano moral	2.37	9
Total da Amostra	100.00	379

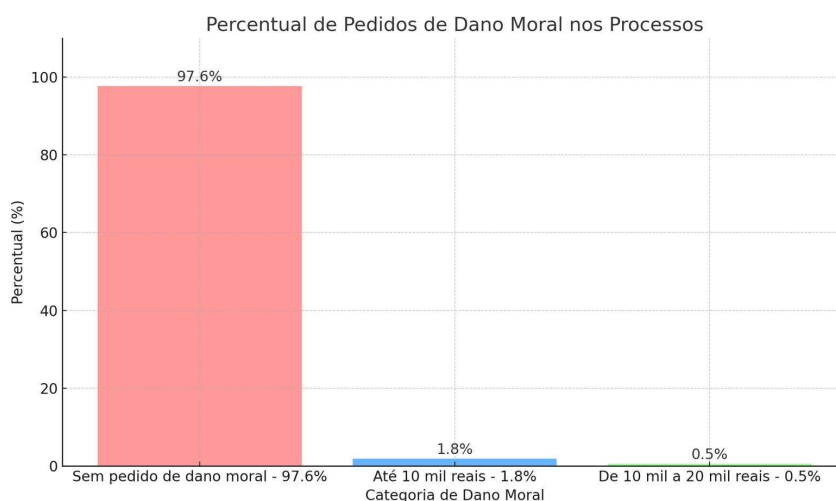
Fonte: Elaborado com auxílio do chat gpt

Gráfico 03 - Distribuição em percentual de processos com ou sem pedido de indenização por dano moral - JEF



Fonte: Elaborado com auxílio do chat gpt

Gráfico 04 - Distribuição de processos por valor de dano moral pleiteado – JEF



Fonte: Elaborado com auxílio do chat gpt

Os dados e informações analisados nesta Nota Técnica indicam que os pedidos de indenização por dano moral, no âmbito dos JEFs, apresentam menor relevância quando comparados àqueles formulados nas ações de procedimento comum.

3 CONCLUSÕES

- **Dados comparativos JEF vs. Procedimento Comum:** A comparação entre ações previdenciárias que tramitam no JEF e na Justiça Federal comum demonstra uma disparidade na frequência e no valor dos pedidos de dano moral. Enquanto no JEF os pedidos de dano moral são menos comuns, nas ações de procedimento comum observa-se uma maior incidência e, muitas vezes, em valores elevados.
- **Padrão de atuação de advogados:** Identifica-se um padrão de atuação de certos profissionais da advocacia que sistematicamente incluem pedidos de dano moral em ações cujos pedidos principais (parcelas atrasadas e vincendas) isoladamente não excederiam o teto do JEF.
- **Natureza artificial dos pedidos:** A análise das petições iniciais sugere que, em muitos casos, os pedidos de dano moral apresentam alegações genéricas e desvinculadas de situações fáticas específicas que extrapolem o mero indeferimento/cancelamento do benefício na via administrativa. Essa constatação alinha-se com o entendimento jurisprudencial do TRF4 que, em regra, não reconhece o direito à indenização por dano moral em decorrência do simples indeferimento/cancelamento de benefício previdenciário. Esse posicionamento também se reflete nos dados extraídos das sentenças proferidas em ações previdenciárias, os quais evidenciam a postura adotada por magistrados e magistradas no sentido de indeferir tais pedidos.
- **Propósito de deslocamento de competência:** A concentração de pedidos de dano moral em ações que tramitam no procedimento comum, contrastando com sua menor relevância no JEF, sugere que o objetivo principal da inclusão do pedido é o deslocamento da competência, visando a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, vedados na primeira instância do JEF.
- **Alinhamento com indicativos de litigância abusiva ou predatória:** As práticas observadas se enquadram nos indicativos de litigância abusiva ou predatória descritos em notas técnicas de outros tribunais e na Recomendação CNJ n. 159/2024 (CNJ, 2024), especialmente no que se refere à atribuição de valor elevado e aleatório à causa sem relação com o conteúdo econômico da pretensão.

A manutenção deste cenário pode acarretar diversos prejuízos, incluindo a

sobrecarga da jurisdição comum ordinária com demandas que, em sua essência, se enquadrariam na competência do JEF e a demora na tramitação dos processos e no julgamento de recursos.

4 DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SOBRE A INCLUSÃO DO DANO MORAL NO VALOR DA CAUSA

No âmbito da Justiça Federal da 4ª Região, existe a decisão proferida no IAC n. 50500136520204040000, a qual consolidou a tese de que o valor da causa em ações previdenciárias cumuladas com pedido de dano moral deve corresponder à soma dos pedidos, incluindo o valor pretendido a título de dano moral, que não possui necessária vinculação com o valor do benefício e não pode ser limitado de ofício pelo juiz, salvo em casos de flagrante exorbitância. Convém salientar que a referida decisão de caráter vinculante foi proferida antes da edição da Recomendação CNJ n. 159/2024.

Os demais Tribunais Regionais Federais também já se debruçaram sobre o tema, não de forma vinculante, como o TRF4, conforme se pode observar das ementas abaixo transcritas:

TRF1

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO COMUM. VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE FUNDADA EM DOCUMENTO FALSO E SEM CONTRADITÓRIO. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DISCREPÂNCIA COM O VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ SOBRE A LIDE POSTA A DISCUSSÃO. VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. CARACTERIZAÇÃO DE INTENÇÃO DE BURLA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A questão controvertida diz respeito à possibilidade de fixação do valor atribuído à causa pelo juízo suscitado, com base no proveito econômico, o que determinará a competência do Juizado Especial Federal ou Vara Federal para o processamento do feito em que se discute reparação por danos morais decorrentes de suspensão de benefício de pensão por morte realizada alegadamente de forma indevida. 2. No tocante à competência dos Juizados Especiais Federais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, de um modo geral, ressalvadas as causas de exceção, as ditadas pela natureza da demanda ou do pedido (critério material), as decorrentes do tipo de procedimento (critério processual) e as firmadas em consideração dos figurantes da relação processual (critério subjetivo), previstas, as duas últimas, respectivamente, no § 1.º do seu art. 3.º e no art. 6.º, a Lei



CENTRO DE ESTUDOS
JUDICIÁRIOS

Conselho da Justiça Federal

10.259/2001 elegeu como critério de definição de competência o valor da causa, que deverá ser de até 60 (sessenta) salários mínimos. (Cf. AgRg no REsp 1.209.914/PB, Segunda Turma, da relatoria do ministro Humberto Martins, DJ 14/02/2011; REsp 1.184.565/RJ, Segunda Turma, da relatoria da ministra Eliana Calmon, DJ 22/06/2010; CC 90.300/BA, Segunda Seção, da relatoria do ministro Humberto Gomes de Barros, DJ 26/11/2007; CC 58.211/MG, Primeira Seção, relator para o acórdão o ministro Teori Albino Zavascki, DJ 18/09/2006; CC 52.389/PA, Terceira Seção, da relatoria do ministro Felix Fischer, DJ 12/06/2006.) 3. A Corte Federativa firmou orientação de que é possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa quando não obedecer a critério legal específico ou em contraste e discrepância com o valor econômico da demanda, implicando possíveis danos ao erário ou a adoção de procedimento inadequado ao feito, inclusive com reflexo sobre a competência para a causa. (Cf. REsp 1.257.605/PE, Segunda Turma, da relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, DJ 21/09/2011; REsp 1.234.002/RJ, Segunda Turma, da relatoria do ministro Castro Meira, DJ 17/03/2011; CC 97.971/RS, Primeira Seção, da relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, DJ 17/11/2008; REsp 726.230/RS, Segunda Turma, da relatoria do ministro Castro Meira, DJ 14/11/2005.) 4. **Conclui-se que, nos casos de reparação por dano moral, se o valor da causa estimado pela parte autora for excessivo, não correspondendo ao conteúdo econômico da pretensão, ultrapassando, assim, o limite de competência do Juizado Especial Federal, pode o juiz reduzi-lo, de ofício, para fins de dimensionamento ao real proveito econômico.** 5. **Nas causas em que se busca reparação por dano moral decorrente de indeferimento/cessação indevida de benefício previdenciário ou, ainda, de mora na sua implementação, a Corte Infraconstitucional tem entendido como adequado o arbitramento da verba indenizatória, consideradas as peculiaridades de cada situação em concreto, no valor de até R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).** **Jurisprudência selecionada.** 6. Considerado o valor posto pela jurisprudência como adequado e razoável para a hipótese da lide e aquele indicado pela parte autora, de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), mostrando-se esse excessivo, conclui-se a manifesta intenção de burla da competência do Juizado Especial Federal, o que permite a retificação do valor da causa, de ofício, para adequação do proveito econômico, reconhecendo a competência do procedimento previsto no Lei 10.259/2001 para o processamento do feito. 7. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 12.^a Vara Federal (Juizado Especial Federal) da Seção Judiciária do Estado do Pará, o Suscitante.

(TRF1, CC 1014087-75.2020.4.01.0000, 3^a Seção, Relatora Desembargadora Federal ANA CAROLINA ALVES ARAUJO ROMAN, julgado em 03/06/2025)". (grifo nosso)

TRF2

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPOSENTAÇÃO. DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO OBJETIVA DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 260 DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. I - Em pretensão de renúncia à aposentadoria por tempo de serviço proporcional (desaposentação),



CENTRO DE ESTUDOS
JUDICIÁRIOS

Conselho da Justiça Federal

visando obter concomitantemente outra, mais vantajosa, o valor da causa há de corresponder à diferença entre o valor do benefício almejado e o valor dos proventos que o beneficiário recebe efetivamente, multiplicada por 12 (doze), nos termos do art. 260 do Código de Processo Civil. **II - O valor da causa não é delimitado apenas pelo valor que o jurisdicionado atribui ao feito, mas sim pelo real proveito econômico que pretende, sob pena de burla à regra da competência absoluta.** III - De regra, havendo cumulação objetiva de pedidos que ostentem causas de pedir diversas, deve ser considerada a repercussão econômica de cada pretensão individualmente, exceto se há evidente propósito de burlar regra de competência. **IV - É inadmissível computar-se o pedido de danos morais no valor da causa quando a parte autora formula pedido insubsistente e genérico, sem lastrear a ordem de seus padecimentos ou constrangimentos de natureza psicofísica, mormente quando a negativa da autarquia previdenciária à pretensão de nova aposentadoria encontra respaldo legal (art. 181-B, do Decreto nº 3.048/99).** V - Agravo de Instrumento improvido.

(TRF2, AG 2011.02.01.017434-0, 2ª Turma Especializada, Relator Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, julgado em 25/07/2012)". (grifo nosso)

TRF3

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JEF. VALOR DOS DANOS MORAIS. ABUSO NO ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Diante da constatação de que o valor dos direitos patrimoniais foi calculado segundo a metodologia das obrigações de execução diferida ou de trato sucessivo - soma das prestações vencidas e de 12 prestações vincendas, segundo o artigo 292, §1º, do CPC -, a estimativa do valor dos danos morais em montante equivalente ao conteúdo patrimonial se mostra razoável. 2. **Conquanto a avaliação dos danos morais tenha alta carga de subjetividade, envolvendo valores de difícil dimensão econômica - dignidade e respeito próprio -, deve seguir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que possa ser fixada arbitrariamente, com abstração dos direitos patrimoniais cuja violação gerou o dever de indenizar.** 3. A estimativa dos danos morais (R\$ 25.000,00), em montante equivalente à soma das obrigações de execução diferida ou de trato sucessivo, não se mostra arbitrária (R\$ 63.932,46), tendo parâmetro razoável e influenciando por inteiro na análise da competência do Juizado Especial, sem que caiba redução no controle do valor da causa, para se evitar burla na distribuição de competência de natureza absoluta (artigo 292, §3º, do CPC e artigo 3º, §3º, da Lei nº 10.259/2001). 4. O autor até preteriu maior equivalência do montante dos danos morais com o direito patrimonial, adotando cifra inferior à metade do cálculo (R\$ 31.966,23), o que inviabiliza a redução do valor requerido, para além da estimativa já baixa feita pela parte. 5. **A desconsideração da estimativa dos danos morais com base no descabimento do pedido ou no excesso de indenização não pode subsistir, seja porque violaria o regime aplicável às condições da ação - teoria da asserção, segundo a qual a possibilidade jurídica do pedido deve ser aferida de acordo com a lógica concreta da causa de pedir, sem o exame do mérito**

-, seja porque haveria julgamento imediato da pretensão, fora das hipóteses previstas na fase postulatória (artigo 332 do CPC) e sem qualquer possibilidade de discussão ou instrução para uma questão que pode se revelar fática, em atenção à singularidade da lide - postergação de rendimentos assecuratórios da subsistência de segurado. 6. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

(TRF3, AG 5030985-02.2024.4.03.0000, 10ª Turma, Relator Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 28/03/2025). (grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. COMPETÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, ajuizada perante o Juízo da 3ª Vara Federal de Franca, objetivando a concessão de aposentadoria especial, declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

II. Questão em discussão

2. Valor atribuído à causa para efeito de fixação da competência.

III. Razões de decidir

3. É de rigor interpretar o artigo 1.015 do CPC no sentido de abranger as decisões interlocutórias que versem sobre competência, dada a necessidade de possibilitar meio para que, em face delas, a parte que se sentir prejudicada possa se insurgir de imediato, não tendo que aguardar toda a instrução processual e manifestar sua irrisignação apenas no momento da interposição da apelação (art. 1.009, § 1º), inclusive em face do disposto no artigo 64, § 3º, do referido diploma legal, segundo o qual “o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

4. Pleiteia a parte autora a concessão de aposentadoria especial, bem como a condenação do INSS ao pagamento de danos morais, atribuindo à causa o valor de R\$ 97.457,79.

5. O R. Juízo a quo retificou de ofício o valor da causa e declinou da competência para julgamento da ação, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

6. Dispõe o CPC, em seu artigo 292, inciso VI, dispõe que, em caso de cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles.

7. Em princípio, o valor da indenização por danos morais pode ser estimado pela parte autora. No entanto, a fim de evitar a violação da regra de competência, deve-se indicar valor razoável e justificado, ou seja, compatível com a pretensão material deduzida, de forma a não muito excedê-la, salvo em situações excepcionais, expressamente justificadas.

8. No caso dos autos, foi atribuído à causa o valor de R\$ 97.457,79 sendo R\$ 55.457,79, como valor principal, e R\$ 42.000,00, a título de danos morais.

Depreende-se, assim, neste exame de cognição sumária, que o valor atribuído a título de danos morais se revela compatível com o valor principal.

9. Considerando que o valor almejado a título de danos morais, não ultrapassa o valor econômico pretendido, mostra-se correto o valor da causa tal como atribuído pela agravante, ou seja, R\$ 97.457,79, superior a 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 3º, caput, da Lei n. 10.259/2001), vigente à época do ajuizamento da ação, motivo pelo qual, os autos devem permanecer perante o Juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido

(TRF3, AG 5003754-63.2025.4.03.0000, 8ª Turma, Relator(a): Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 04/07/2025). (grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ATÉ 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI 10.259/01. RECURSO PROVIDO.

- Ainda que a decisão impugnada não conste do rol do artigo 1.015 do CPC, é possível o conhecimento do presente agravo de instrumento, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520 e REsp 1.696.396).

- Nos termos do artigo 3º da Lei nº 10.259/2001, a competência do Juizado Especial Federal Cível é absoluta. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, em consonância com o §2º do referido artigo, a competência será definida considerando a soma de 12 parcelas, que não poderá exceder o teto limite de 60 salários mínimos.

- Dispõe o artigo 292, VI, §§ 1º a 3º, do CPC que o valor da causa a ser considerado é o proveito econômico pretendido, a ser apurado mediante a soma das prestações vencidas, de 12 (doze) parcelas vincendas, podendo o magistrado, de ofício e por arbitramento, retificar o valor atribuído à causa.

- No tocante ao valor a ser atribuído a título de danos morais, razoável que não exceda ao das parcelas vencidas e vincendas do benefício previdenciário pleiteado. Todavia, o juiz pode alterá-lo de ofício na hipótese em que restar claramente comprovado o objetivo de burlar a regra de competência.

- Na hipótese dos autos, o autor, ora agravante, pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo especial, atribuindo à causa o valor de R\$ 89.429,65.

- Apresentou o valor de R\$ 41.938,52 a título de prestações vencidas, R\$ 42.491,13 de prestações vincendas e a quantia de R\$ 5.000,00 a título de danos morais (id 317024958 - Pág. 15/16).

- Considerando o valor dos danos morais almejados e com o objetivo de evitar a violação da regra de competência, entendeu o MM. Juízo a quo carecer de

razoabilidade o valor fixado e decidiu retificar de ofício o valor da causa para R\$ 84.720,00, declinando da competência para o julgamento da demanda com a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal de Catanduva.

- O valor pretendido a título de danos morais não excede ao das parcelas vencidas e vincendas do benefício pretendido, de modo que houve razoabilidade nos parâmetros utilizados pelo recorrente.

- Desta forma, tendo o valor da causa superado ao limite instituído pelo artigo 3º, caput, da Lei n. 10.259/2001, deve ser afastada a competência do Juizado Especial Federal para o processamento e julgamento do feito.

- Logo, é de se manter a competência do Juízo da 1ª Vara Federal de Catanduva.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF3, AG 5005537-90.2025.4.03.0000, 7ª Turma, Relator(a): Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 27/06/2025). (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VALOR ATRIBUÍDO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUPERIOR AO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Nas causas previdenciárias, o valor da causa corresponderá ao benefício econômico pretendido (arts. 291 e 292, § 1º, do CPC), ou seja, a somatória das (i) prestações vencidas; (ii) de 12 (doze) parcelas vincendas; e, por fim, em sendo o caso, (iii) dos danos morais pleiteados, sendo passível de retificação pelo órgão julgador, de ofício e por arbitramento. Precedentes da Terceira Seção deste Eg. Tribunal ((CC 0021708-28.2016.4.03.0000/ CC 0000060-55.2017.4.03.0000/ CC 5012694-27.2019.4.03.0000).

2. A análise da compatibilidade do valor atribuído ao pedido de indenização por danos morais não pode ser feita de forma isolada, devendo-se levar em consideração os demais pedidos deduzidos nos autos. Reputa-se compatível e razoável a fixação de danos morais em valor que não exceda ao das parcelas vencidas e vincendas do benefício previdenciário postulado. Precedentes.

3. No caso dos autos, o MM Juízo de origem reputou que o agravante deduziu pedido de indenização por danos morais e lhe atribuiu valor excessivo como forma de burlar a competência do Juizado Especial. E, considerando que o valor atribuído pelo recorrente ao seu pedido de indenização por danos morais é muito superior ao valor atribuído à soma das parcelas vencidas com a vincendas, deve-se manter a decisão agravada.

4. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF3, AG 5011287-78.2022.4.03.0000, 7ª TURMA, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 20/10/2022). (grifo nosso)



CENTRO DE ESTUDOS
JUDICIÁRIOS

Conselho da Justiça Federal

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA REDUZIR O MONTANTE POSTULADO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. FEITO MADURO PARA JULGAMENTO. ART. 515, PARÁGRAFO 3º, DO CPC. AMPARO SOCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA E INAPTIDÃO TOTAL DE DEFINITIVA. DOENÇA MENTAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA NO CURSO DA DEMANDA. SUBSISTÊNCIA DO DIREITO DA AUTORA AO PAGAMENTO DOS VALORES EM ATRASO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O valor da causa é determinado pela pretensão autoral, ainda que esta, ao final, seja indeferida. Havendo cumulação de pedidos, o valor da causa corresponderá à soma destes (art. 259, II, CPC). 2. **Pretendendo a postulante, além de benefício assistencial, indenização por danos morais, no valor de R\$ 46.500,00, tal quantia deve ser computada na fixação do valor da causa, por corresponder ao conteúdo econômico esperado, sendo defeso ao magistrado antecipar quantificação de eventual condenação por danos morais para reduzir tal montante.** 3. Ostentando a causa valor superior a 60 salários-mínimos, resta afastada a competência do Juizado Especial Federal, impondo-se a anulação da sentença no tocante à alegada incompetência do juízo comum. 4. Estando a causa madura para julgamento, aplica-se ao caso o procedimento previsto no art. 515, parágrafo 3º, do CPC, mediante a análise do mérito da demanda apenas no que concerne ao benefício social, visto que a parte não apelou acerca da indenização por danos morais. 5. Ao hipossuficiente com inaptidão laborativa e sem meio de prover a própria subsistência é assegurado o recebimento da renda mensal vitalícia, nos termos do art. 203, inc. V, da Carta Federal e do art. 20 da Lei nº 8.742/93. 6. A condição de hipossuficiência da promovente é inferida pela sua própria falta de qualificação profissional, que, somada à doença mental, a enquadra como beneficiária do amparo social. 7. A apelante é portadora de transtorno psicótico polimorfo com sintomas esquizofrênicos (CID 10 F 23.1), com alguns internamentos psiquiátricos ocorridos entre os anos de 1998 e 2001, conforme restou apurado na perícia médica realizada no procedimento administrativo, encontrando-se definitivamente incapacitada para o trabalho, tanto que a própria autarquia demanda reconheceu o seu direito, no curso do processo e lhe concedeu o benefício, na via administrativa, iniciando o pagamento a partir de 26/08/2009. 8. Destarte, uma vez implantado o benefício a contar do ajuizamento da ação (26/08/2009), tem-se que subsiste o direito da demandante ao pagamento das parcelas atrasadas, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2008) até a do efetivo pagamento do benefício. 9. Diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 (ADIs nºs 4.357/DF e 4.425/DF), devem ser aplicados juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 10. Apelação provida.

(TRF5, AC 2009.82.00.006747-8, 4ª TURMA, Rel. Desembargador Federal EDILSON NOBRE, julgado em 27/10/2015). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SALÁRIO-MATERNIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. I. Apela a parte autora com o intuito de reformar sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da inexistência de interesse de agir, porquanto não houve prévio requerimento administrativo para a concessão do benefício previdenciário de salário-maternidade requerido. II. A Constituição Federal de 1998, em seu artigo 5º, não condiciona o acesso ao Poder Judiciário ao indeferimento de requerimento na via administrativa, porquanto não é requisito necessário à obtenção da prestação jurisdicional a prévia postulação naquela instância. **III. O art. 3º da Lei n. 10.259/2001 estabelece que "competete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários-mínimos, bem como executar as suas sentenças", sendo certo que "no foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta" (art. 3º, parágrafo 3º).** IV. No caso, a parte apelante, ao requerer a concessão do benefício de salário-maternidade, cumulou pedido de indenização por danos morais de R\$ 43.600,00 para cada uma das dez autoras, calcado em argumentação genérica, sem nenhuma referência a constrangimentos concretos que tenham sido efetivamente vivenciados. V. Na hipótese, observa-se que a cumulação do pedido de indenização se revela como uma estratégia de fraudar a regra legal que atribui competência absoluta aos Juizados Especiais Federais para o processamento e julgamento das ações de reduzido conteúdo econômico (até 60 salários-mínimos). VI. Reconhecimento da incompetência da Vara Federal Comum para processar e julgar o feito, com a extinção do processo sem resolução do mérito, na medida em que é inviável a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, uma vez que incompatível com o rito do sistema digital. Precedentes desta Corte. VII. Apelação improvida.

(TRF5, AC 0016856-09.2011.4.05.8300, 4ª TURMA, Rel. Desembargadora Federal MARGARIDA CANTARELLI, julgado em 8/5/2012). (grifo nosso)

Em pesquisa de jurisprudência, não foram constatadas decisões sobre o tema em análise no âmbito do TRF6.

A partir das ementas acima mencionadas, foi possível observar divergência de entendimentos entre os TRFs sobre a possibilidade de retificação do valor da causa em casos de excesso de valoração do dano moral.

Como visto, o TRF1 admite a retificação de ofício do valor atribuído à causa quando este se mostra excessivo e não corresponde ao conteúdo econômico da pretensão, especialmente se ultrapassa o limite de competência do JEF, permitindo a adequação ao real proveito econômico. No mesmo sentido, é o posicionamento do TRF2, que considera inadmissível computar o pedido de danos morais no valor da causa quando a parte autora formula pedido insubsistente e genérico, sem fundamentar os padecimentos ou constrangimentos.

Em sentido diverso, posicionou-se o TRF3, que estabelece ser razoável a

estimativa do valor dos danos morais em montante equivalente ao conteúdo patrimonial (soma das prestações vencidas e 12 vincendas). Refere a jurisprudência do tribunal que a desconsideração da estimativa dos danos morais com base no descabimento do pedido ou no excesso de indenização não deve ocorrer, pois violaria a teoria da asserção e implicaria julgamento antecipado da pretensão. No entanto, também reconhece que o juiz pode alterar o valor de ofício se houver clara comprovação de objetivo de burlar a regra de competência.

O TRF5, a seu turno, não possui posicionamento firmado em determinado sentido, na medida em que afirmou que, pretendendo a parte autora indenização por danos morais, tal quantia deve ser computada na fixação do valor da causa, e é defeso ao magistrado antecipar a quantificação de eventual condenação por danos morais para reduzir tal montante. Contudo, em outro julgado, observou que a cumulação do pedido de indenização por danos morais com argumentação genérica pode se revelar como uma estratégia para fraudar a regra de competência absoluta dos JEFs.

Em suma, embora haja um consenso de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico real e que se deve evitar a burla à competência dos JEFs, os TRFs divergem sobre como e quando intervir no valor atribuído aos danos morais para esse fim. Saliente-se, ainda, que, nenhum dos julgados abordou a temática sob a perspectiva da Recomendação CNJ n. 159/2024.

5 DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO

A matéria desta Nota Técnica ainda não foi objeto de julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do rito dos recursos repetitivos. Tampouco há controvérsia criada sobre a temática.

Em pesquisa realizada no portal do STJ, verifica-se que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de que o valor atribuído à causa em ações previdenciárias não pode ser arbitrário, devendo corresponder ao benefício financeiro buscado com a demanda. Nesse sentido, os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ALTERAÇÃO DE

OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. Cuida-se, originariamente, de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou, de forma *ex officio*, a retificação do valor da causa e, por conseguinte, a remessa dos autos aos Juizados Especiais Federais, proferida na fase de conhecimento de Ação Previdenciária.

2. Para determinar o valor da causa em uma Ação Previdenciária e, portanto, identificar o juízo competente para julgá-la, é necessário somar o valor das parcelas vencidas do benefício pretendido com o valor das parcelas a vencer, limitado a 12 meses, além de incluir o montante solicitado a título de danos morais. Essa determinação é regulamentada pelo art. 292, VI e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. O Tribunal de origem assim procedeu.

3. Nas Ações Previdenciárias, o valor atribuído à causa deve corresponder ao benefício financeiro buscado com a ação e não pode ser definido de forma arbitrária. Se a quantia for considerada desproporcional ao dano moral, o juiz pode adequá-la de ofício para definir a competência correta. Se o valor da causa for retificado para um montante inferior a 60 salários mínimos, a demanda deve ser julgada no Juizado Especial Federal.

4. Consoante iterativa jurisprudência do STJ, a incidência da sua Súmula 7 impede o conhecimento do Recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

5. O Colegiado regional efetuou análise da controvérsia em exame com a devida consideração dos fatos e provas relacionados ao tema. O magistrado singular, por sua vez, estipulou o quantum indenizatório a título de dano moral em R\$ 10.000,00, com base na jurisprudência do TRF4. Qualquer conclusão discrepante daquela alcançada demanda novo exame fático-probatório, descabido nesta via ante a incidência da Súmula 7/STJ.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 2.388.564/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 26/2/2024, DJe de 19/4/2024)

No entanto, o que se constata é que a maioria das análises da questão jurídica em comento ocorreu por meio de decisões monocráticas, que indeferiram o recurso interposto, com fundamento em verbetes sumulares – em especial, a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. A pesquisa de jurisprudência retornou 140 dessas decisões.

Portanto, tem-se, de um lado, divergência entre os Tribunais Regionais Federais e, de outro, ausência de posicionamento definitivo do STJ a respeito da matéria, o que pode levar à insegurança jurídica e à falta de isonomia entre os jurisdicionados.

Embora não se encontrem muitos julgados tratando especificamente da possibilidade de correção *ex officio* do valor da causa em ações previdenciárias, constata-

se que, em situações similares, o STJ entendeu pela viabilidade da alteração, uma vez que, nas hipóteses em que o autor indica na petição inicial o valor dos danos morais, estes devem ser considerados para a fixação do valor da causa, vez que integram o benefício econômico pretendido, desde que não sejam superiores ao proveito econômico buscado na demanda. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico a ser obtido no feito, inclusive nas ações declaratórias. Precedentes.

3. **"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido" (REsp 1.791.875/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/3/2019).**

4. No caso concreto, a ação originária intentada pelos ora agravantes tinha por objetivo a nomeação ao cargo de Procurador do Município de São Paulo e a exoneração de advogados nomeados temporariamente para o preenchimento de cargos comissionados, tendo atribuído à causa o valor de R\$ 100,00 (cem reais), o qual se afigura totalmente divorciado do êxito material pretendido na demanda, razão pela qual necessária a adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido, afastando-se, por conseguinte a competência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.340.244/SP, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022 - grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO DE CATIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. PAGAMENTO DE MULTAS. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL, QUE, NO CASO, SE DEU EM DATA ANTERIOR À LAVRATURA DA INFRAÇÃO

ADMINISTRATIVA. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Esta Corte possui o entendimento de que não é possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula nº 7 do STJ. Precedentes.

3. É assente nesta Corte que, ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, sem que isso configure reformatio in pejus.

4. Tendo o Tribunal estadual decidido sobre o termo inicial para pagamento das multas decorrentes de acréscimo irregular no imóvel com base no contexto fático-probatório delimitado e avaliado nas instâncias ordinárias, nova análise sobre o tema encontra óbice no teor da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1.855.709/RJ, rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020 - grifei)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR DA CAUSA QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO COM O PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme entendimento reiterado do STJ, nas hipóteses em que o autor indica na petição inicial o valor buscado a título de danos morais, tal quantia deve ser considerada para a fixação do valor da causa, tendo em vista que integra o benefício econômico pretendido.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 102.651/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 23/5/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido. 2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.457.167/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/9/2014)

PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. DISCREPÂNCIA FRENTE AO REAL VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ.

1. É cabível a modificação ex officio do valor atribuído à causa na hipótese em que o magistrado visualiza manifesta discrepância em comparação com o real valor econômico da demanda. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.096.573/RJ, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 2/3/2009)

Verifica-se que, pelo menos desde 2009, o STJ tem o mesmo posicionamento quanto a ser possível que o juiz corrija o valor da causa, ao analisar a disparidade entre o integrado pelo pedido de danos morais e o proveito econômico da demanda. Mais de 15 anos se passaram e esse questionamento continua aportando nesse Tribunal, o que demonstra a necessidade de fixação de tese vinculante e, assim, o estancamento da subida desses recursos.

Vale frisar, ainda, que questão jurídica relacionada ao valor da causa nos Juizados Especiais Federais já foi objeto do Tema Repetitivo 1.030, no qual se firmou a seguinte tese:

Ao autor que deseje litigar no âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar, de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 (sessenta) salários mínimos previstos no art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, até doze prestações vincendas, nos termos do art. 3º, § 2º, da referida lei, c/c o art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

(REsp 1.807.665/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. em 28/10/2020, DJe de 26/11/2020, transitado em julgado em 20/9/2021).

Considerando a disparidade de entendimentos existente entre os Tribunais Regionais Federais, cumpre ao STJ, no seu papel de Corte uniformizadora da interpretação da legislação federal, dirimir a divergência e fixar tese a respeito da questão jurídica em apreço, de modo a criar pauta de conduta para a sociedade e os profissionais da área jurídica. Dessa forma, a referida Corte de Vértice concretizará o disposto no Código de Processo Civil de 2015 e promoverá maiores segurança jurídica e isonomia no ordenamento jurídico nacional.

Saliente-se que o fato de haver a aplicação, em regra, da Súmula 7 do STJ, não seria impeditivo para a afetação de processos que tratem da temática ao rito qualificado.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a afetação de recursos, a fim de fixar posicionamento quanto à inadmissibilidade do recurso especial em situações específicas. Nesse sentido, os seguintes temas repetitivos, com teses já fixadas:

Tema 1.246, REsp 2.082.395/SP e REsp 2.098.629/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. em 13/11/2024, DJ de 18/11/2024: “É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente).”

Tema 1.346, REsp 2.174.051/SP e REsp 2.174.052/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. em 13/8/2025, DJ de 19/8/2025: “Não é admissível o recurso especial que discute a transferência, com base em normativos da ANEEL (art. 218 da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, alterado pela Resolução ANEEL n. 479/2012 e sucedido pela Resolução Normativa ANEEL n. 959/2021), da responsabilidade pela manutenção do sistema de iluminação pública, registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS, pelas distribuidoras de energia elétrica aos municípios e ao Distrito Federal.”

Mais recentemente, em votação realizada no Plenário Virtual, no período de 6/8/2025 a 12/8/2025, a Segunda Seção do STJ decidiu por afetar o Tema 1.375, cujos paradigmas são os REsp 2.167.029 e 2.196.667, de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira (DJ 28/8/2025). As questões jurídicas em debate são as seguintes:

I-) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear ou reembolsar despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada e sua respectiva extensão, nas hipóteses de insuficiência da rede credenciada ou de urgência ou emergência; II-) **(in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto aos pressupostos fáticos que permitem o custeio ou reembolso parcial ou integral, pelo plano de saúde, das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada.**

Desse modo, tem-se a viabilidade de o STJ fixar tese quanto à possibilidade, ou não, de correção do valor da causa, *ex officio*, pelo juiz, nos casos em que o pedido de danos morais nele embutido for incompatível com o proveito econômico da demanda, posicionando-se, ainda, pela inadmissibilidade de recurso especial para apreciar a adequação do valor da causa adotado pela parte litigante.

Assim, o STJ cumpriria com seu papel constitucional de Corte de Vértice uniformizadora da interpretação da lei federal, dirimiria a divergência, de modo a dar

efetividade ao princípio da isonomia e, ainda, preveniria a subida de recursos especiais que tratem dessa mesma questão.

6 SUGESTÕES DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO PELAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E REVISÃO DO TEMA DO VALOR DA CAUSA EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PELO TRF4

Nesta Nota Técnica em pesquisa amostral da distribuição no ano de 2024, na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, verificou-se que em 24% dos processos do Procedimento Comum Previdenciário (recurso para o TRF) há inclusão de dano moral para elevar o valor da causa e afastar a competência dos Juizados Especiais Federais (recurso para as Turmas Recursais); já nos processos do JEF Previdenciário, também em pesquisa amostral, esse percentual é de apenas 2,37%, e em valores mais módicos.

Verificou-se que, num período de cinco meses (novembro/2024 a março/2025), no âmbito da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, foram proferidas 1.602 sentenças em processos de Procedimento Comum Previdenciário com referência a dano moral. Desse total, somente se encontrou uma com efetiva condenação, e no valor de R\$10.000,00, em uma situação de rara ocorrência.

Diante deste cenário, sugere-se como medidas de enfrentamento:

a) Pelas unidades judiciárias:

1- Emenda da petição inicial para especificação do pedido de indenização por danos morais e apresentação de documentos ou provas: Com base no julgamento do Tema 1198 do STJ, para fins de demonstração do interesse de agir e da autenticidade da postulação, e no item 2, do Anexo B, da Recomendação CNJ n. 159/2024 (realização de audiências preliminares ou outras diligências, inclusive de ordem probatória, para averiguar a iniciativa, o interesse processual, a autenticidade da postulação, o padrão de comportamento em conformidade com a boa-fé objetiva e a legitimidade ativa e passiva nas ações judiciais, com a possibilidade inclusive de escuta e coleta de informações para verificação da ciência dos(as) demandantes sobre a existência e o teor dos processos e sobre sua iniciativa de litigar), sugere-se que se determine a emenda da petição inicial para que a parte autora especifique de forma clara e detalhada os fatos que deram

ensejo ao pedido de indenização por dano moral, apresentando as respectivas provas que demonstrem a conduta ilícita da autarquia previdenciária que extrapole o mero indeferimento/cancelamento na concessão de benefício previdenciário.

2- Controle da concessão do benefício da gratuidade de justiça: recomenda-se, ainda, a realização de uma análise criteriosa dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, utilizando a declaração de Imposto de Renda, inclusive a declaração de bens e direitos, e outros elementos para verificar a real hipossuficiência da parte, em consonância com os arts. 98 e seguintes do CPC e com o item 4, do Anexo B, da Recomendação CNJ n. 159/2024 (notificação para complementação de documentos comprobatórios da condição socioeconômica atual das partes nos casos de requerimentos de gratuidade de justiça, sem prejuízo da utilização de ferramentas e bases de dados disponíveis, inclusive Infojud e Renajud, diante de indícios de ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício).

Essa medida se afigura importante na análise do benefício da assistência judiciária gratuita, inclusive para fins de aferição da declaração de bens e direitos, que pode apontar patrimônio incompatível com a alegada declaração de hipossuficiência. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO.

1. Possuindo o segurado, nos termos de sua declaração de IRPF, patrimônio declarado elevado (existência de bens e direitos), carece de respaldo a sua caracterização como necessitado ou hipossuficiente, para a finalidade de obtenção da gratuidade judiciária. [...] (TRF4, AC 5007881-17.2017.4.04.7107, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Relator ANA CRISTINA FERRO BLASI, juntado aos autos em 13/10/2023). (grifo nosso)

Tal providência pode evitar o uso abusivo do benefício da justiça gratuita, não permitindo que a inclusão do pedido de indenização por danos morais seja utilizada exclusivamente para fins de deslocamento de competência do JEF.

3- Cadastramento do assunto “Código 010206 - Indenização por Dano Moral, Responsabilidade da Administração, DIREITO ADMINISTRATIVO E

OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO” como assunto secundário: como forma de facilitar a emissão de relatórios para fins de gestão da unidade judiciária, recomenda-se o cadastro do assunto acima referido como assunto secundário pela própria unidade judiciária, por ocasião da análise da inicial, tendo em vista que nem todos advogados fazem essa inclusão no momento da distribuição da ação. Essa medida também facilitará a automatização de rotinas da unidade no sistema eproc em razão do assunto.

O cadastramento deverá ser realizado na aba “Ações”, opção “Retificar Autuação”, uma vez que não é permitida a alteração direta no campo “Assunto”, utilizando o aludido código.

b) Revisão do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 5050013-65.2020.4.04.0000 pelo TRF4

Considerando os achados desta Nota Técnica, que evidenciam a atribuição aleatória e exagerada do valor da causa, e a crescente preocupação com a litigância abusiva ou predatória, sugere-se a revisitação da tese fixada no Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 5050013-65.2020.4.04.0000.

Com base nas informações acima, sugere-se a revisão desta decisão do IAC para contemplar uma das alterações a seguir propostas:

1- Limitação do valor do dano moral para R\$10.000,00 para fins de delimitação de competência: Os achados encontrados nesta Nota Técnica demonstram que parcela de profissionais da advocacia se utilizam de valores exagerados de danos morais para inflar o valor atribuído à causa, com o objetivo de deslocar a competência do JEF para o procedimento comum. Essa situação já havia sido relatada quando do voto divergente da lavra da Desembargadora Federal Taís Schilling Ferraz, no julgamento do IAC n. 50500136520204040000, *ipsis verbis*:

Este é um dos casos em que a construção colegiada de soluções para situações complexas revela sua potência. Cada um dos votos já lançados trouxe grande luz sobre a temática e acredito que chegaremos a uma solução que trará maior segurança aos casos de definição do valor da causa, quando há pedido de danos morais.

Venho entendendo: a) pela importância de se adotar algum critério

minimamente objetivo para a definição do valor da causa, para evitar litigiosidade recursal, e b) que o critério anterior, desta 3ª Seção, para a estimativa do valor da causa no caso de danos morais (o correspondente ao total das parcelas vencidas e 12 vincendas) se encontra absolutamente superado na jurisprudência da 3ª Seção, que vem fixando danos morais nas ações previdenciárias em valores que oscilam entre R\$ 10 mil e R\$ 20 mil, ressalvadas situações excepcionais. Estes os motivos pelos quais entendemos pela necessidade deste IAC, no âmbito da 6ª Turma.

Minha proposta, para que se buscasse a objetividade, e assim ainda vinha decidindo quando relatora, era de se adotar o valor de R\$ 10 mil como limite para fins de fixação do valor da causa, sem prejuízo de o autor demonstrar que circunstâncias excepcionais justificam valor diverso ou de continuar perseguindo, no mérito, maior valor. A limitação seria apenas para evitar abuso de direito e escolha de juízo, mediante o artifício da formulação de pedido de dano moral como forma de elevação do valor da causa, já que, na Justiça Federal, a competência dos juizados especiais é determinada, de forma absoluta, pelo conteúdo econômico da demanda e, segundo o princípio de que o juiz deve controlar a própria competência, sempre me pareceu absolutamente razoável o controle judicial do valor da causa, ainda que se trate de pedido de danos morais.

A proposta de solução apresentada pelo Desembargador Relator traz objetividade e atualidade para o contexto. É importante trazer uma alternativa que preserve a possibilidade de o autor atribuir o valor que entende adequado a título de danos morais e, ao mesmo tempo, garantir a possibilidade do controle judicial de competência e, portanto, do valor atribuído, quando entender o juízo que o montante extrapola o razoável.

As manifestações dos Desembargadores Kipper, Osni, Paulo Afonso e Sebastião trazem elementos ao debate que fazem refletir sobre a necessidade de se preservar, o quanto possível, a liberdade do autor ao definir os limites de seu pedido.

Considerando que a razoabilidade do valor pretendido a título de danos morais poderá ser aferida não apenas diante do caso concreto, mas também à luz dos critérios adotados para a delimitação do valor de tais indenizações nas ações previdenciárias, segundo a jurisprudência das Turmas desta 3ª Seção, entendo que a solução trazida no voto do Des. João Batista acolhe a preocupação com a importância de adoção de critérios, como também reconhece a superação da fórmula anteriormente adotada por esta Seção para a delimitação do valor da causa, nos pedidos de danos morais, que estava conduzindo a quantias absolutamente desconectadas da realidade dos casos concretos. Ao sugerir o critério, o eminente Des. Relator não afasta a possibilidade de se atribuir valor maior à causa, mas exige que, em casos tais, o autor se disponha a apresentar razões para buscar indenização acima dos valores que vêm sendo acolhidos na jurisprudência.

Parece-me que a solução trazida pelo Desembargador Relator é a que se faz possível no momento e que talvez tenhamos que empreender esforços para reduzir a recorribilidade atualmente existente a partir de outras iniciativas, já que não se pode afastar que toda a controvérsia que recentemente se estabeleceu e ganhou corpo é decorrente de uma possível tendência, captada pelos magistrados de origem, de evitar a competência

dos juizados especiais federais.

Nesse sentido, e sem desmerecer de qualquer forma as demais alternativas propostas, estou acompanhando o voto do Des. João Batista. (grifo nosso)

No gráfico 2 acima, foi possível perceber que uma minoria de advogados atuantes em matéria previdenciária postula valores de até R\$10.000,00. Os demais apresentam valores exorbitantes. Nesse sentido, como forma de desestimular a litigiosidade irresponsável, e, assim, promover uso adequado do sistema judiciário pelas partes, sugere-se a limitação do valor do dano moral a ser atribuído nas demandas previdenciárias no montante de R\$10.000,00. Aliás, há jurisprudência no TRF4 acerca da quantificação do dano moral no valor de R\$10.000,00:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO OU CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EQUÍVOCO NO CADASTRAMENTO DE DADOS. ATO FLAGRANTEMENTE ABUSIVO OU ILEGAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. 1. A Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros. No que diz respeito a eventual conduta omissiva, registro que o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário n 841.526, definindo-se que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...). 2. É firme a jurisprudência no sentido de que o indeferimento ou o cancelamento de benefício previdenciário não geram, por si só, direito a indenização, ainda que tal decisão seja eventualmente revertida judicialmente. Com efeito, para a caracterização do dano, é necessário que tenha havido violação de direito e efetivo abalo moral em decorrência de procedimento flagrantemente abusivo ou ilegal por parte da administração pública. 3. Embora a mera negativa de concessão de benefício previdenciário ou sua cessação não gerem direito à indenização quando fundados em interpretação específica da legislação de regência, diferente é a hipótese quando configurado erro inescusável da autarquia previdenciária, impondo ao segurado danos patrimoniais e extrapatrimoniais. 4. Hipótese em que os danos materiais alegados restaram suficientemente reparados mediante o pagamento retroativo das parcelas devidas, devidamente atualizadas pelos índices previstos na legislação de regência. 5. São requisitos necessários à condenação da ré ao pagamento de danos morais que: (a) haja comprovação da prática do ato ilícito e (b) o nexo de causalidade. Fundamental, ainda que a autora tenha sofrido abalo e ofensa à honra e ao bom nome da demandante, e de situação angustiante e aflitiva vivenciada, que transborde o limite do mero incômodo ou aborrecimento. **Para quantificar o dano moral devem ser sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, o nível de compreensão do ilícito, a repercussão do fato e a eventual participação do**

ofendido para configuração do evento danoso. Hipótese em que mantida a condenação por danos morais em R\$10.000,00. (TRF4, AC 5004503-95.2023.4.04.7122, 3ª Turma, Relator para Acórdão ROGER RAUPP RIOS, julgado em 18/3/2025)”. (grifo nosso)

Em situação gravíssima e de comprovado fato que extrapolou o mero indeferimento/cancelamento de benefício previdenciário, nos autos da ação de indenização por danos morais, registrada sob o n. 50084501420234047202, foi arbitrada a quantia de R\$10.000,00 a título de indenização por danos morais em sentença de primeira instância e confirmada pela Turma Recursal de Santa Catarina (TRSC). A sentença, que reconheceu o direito à indenização, salientou:

[...] No caso concreto, concluo que a postura do INSS se mostrou abusiva, de forma a configurar o dano de ordem extrapatrimonial. Com efeito, embora se tratasse de agricultor que sofreu amputação de um dos braços e, por isso, teve concedida a aposentadoria por invalidez em 2013 (evento 1 - CCON7), a autarquia cancelou o benefício, por duas vezes, em 8/2018 e 12/2020. Como consequência, o autor moveu as ações ns. 5000969- 15.2019.4.04.7210 e 5002057-20.2021.4.04.7210, em cujas perícias médicas foi constatada, de forma inequívoca, a total incapacidade laborativa (evento 1 - ANEXO5 e 6). Se tais fatos, isoladamente, não fossem suficientes para caracterizar a conduta abusiva do INSS, observo que a segunda alta administrativa sequer foi precedida de exame pelo corpo médico da autarquia. Nesse contexto, entendendo restar configurado o ato ilícito da autarquia e o consequente dano moral vivenciado pelo postulante, notadamente diante do caráter alimentar da verba que lhe foi cerceada. [...]

Ademais, analisando-se os autos antes mencionados, a quantia arbitrada judicialmente atendeu integralmente o valor proposto pela própria advogada que atuou no caso, o que evidencia que, quando a parte apresenta pretensões legítimas, não há necessidade de atribuir, exageradamente, valor à causa.

2- Limitação do valor do dano moral para R\$20.000,00 para fins de delimitação de competência: Alternativamente, limitar o valor do dano moral a ser considerado no cálculo do valor da causa para fins de competência do JEF ao patamar máximo de R\$ 20.000,00. Esse valor tem sido utilizado em algumas decisões do TRF4, notadamente da 6ª Turma, para indenização por danos morais em casos excepcionais. Nesse sentido:

DECISÃO: [...]. Conforme o IAC 09, julgado pelo TRF4, nas ações previdenciárias em que há pedido de valores referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais cumulado com pedido de indenização por dano moral, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos (CPC, art. 292, inciso VI), ou seja, às parcelas vencidas do benefício, acrescidas de doze vincendas (CPC, art. 292, §§ 1º e 2º), além do valor pretendido a título de dano

moral (CPC, art. 292, inciso V), que não possui necessária vinculação com o valor daquelas e não pode ser limitado de ofício pelo juiz, salvo em casos excepcionais, de flagrante exorbitância, em atenção ao princípio da razoabilidade. **Reconheço, para fins de fixação do valor da causa e definição da competência, a existência de 'flagrante exorbitância' na quantificação da compensação por danos morais nos casos em que há a superação de R\$ 20.000,00, ressalvada alegação específica de circunstâncias a justificar patamar mais elevado.** Nesse sentido a jurisprudência do TRF da 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. CONTROLE.

1. Nos termos do julgamento do IAC n.º 5050013-65.2020.4.04.0000, ficou assentada a possibilidade de, em caráter excepcional e em atenção ao princípio da razoabilidade, haver o redimensionamento, de ofício, do valor do pedido de dano moral, como forma de se coibir eventual exorbitância no seu arbitramento. 2. Em virtude da necessidade de se adotar uma parametrização para fins específicos de definição do valor da causa em ações desta natureza, tendo em vista a competência absoluta e inderrogável do Juizado Especial Federal, deve ser observado o limite de R\$ 20.000,00 na atribuição do valor do dano moral, consoante jurisprudência consolidada desta Corte em matéria previdenciária. 3. No caso concreto, o valor pedido pela parte autora a título de danos morais não se enquadra perfeitamente nos atuais parâmetros fixados por esta Corte, sendo necessário seu decote para R\$ 20.000,00 e, diante do valor da causa resultante, a declinação da competência para o JEF. (TRF4, AG 5034850-40.2023.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO,

juntado aos autos em 04/03/2024) No caso, considerando que o valor dos danos morais foi arbitrado em R\$ 46.000,37, há flagrante exorbitância. Assim sendo, limito o valor em R\$ 20.000,00. Com isso, e considerado que a pretensão previdenciária veiculada (quantias vencidas e vincendas) corresponde a R\$ 46.000,37, estabeleço a competência do JEF. Anote-se. Tendo em vista que o valor atribuído à presente causa é inferior a sessenta salários-mínimos, é o Juizado Especial Federal competente para o processamento e julgamento do feito nos termos do artigo 3º da Lei n.º 10.259/2001. Todavia, considerando-se que esta Vara Federal tem competência previdenciária em ambos os ritos, comum e do JEF, faz-se desnecessária a redistribuição do feito. Assim, retifique-se a autuação quanto ao valor da causa (R\$ 66.000,37) e quanto ao rito. (...) Sobre o tema, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º 5050013- 65.2020.4.04.0000/RS, firmou a seguinte tese jurídica: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMULAÇÃO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. SOMA DOS PEDIDOS.

COMPETÊNCIA. 1. Incidente de assunção de competência suscitado para definir se o dano moral integra o valor da causa para fins de definição da competência do Juizado Especial Federal e em que extensão. 2. O valor dado à causa na ação em que se pleiteia indenização por danos morais não pode ser desprezado, devendo ser considerado como conteúdo econômico desta. 3. Inexiste lastro objetivo no tocante ao valor da causa atinente ao dano moral. 4. Na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado com danos morais,



CENTRO DE ESTUDOS
JUDICIÁRIOS

Conselho da Justiça Federal

o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos, conforme consagrada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça e expressa disposição legal (CPC, art. 292, inciso VI). 5. O valor da causa nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor pretendido, conforme iterativa jurisprudência do STJ e expressa disposição legal (CPC, art. 292, inciso V). 6. De janeiro de 2019 a junho de 2021 (englobando, portanto, o período de diminuição da competência delegada, iniciado em janeiro de 2020), a distribuição das causas previdenciárias na Justiça Federal da Quarta Região manteve-se constante na proporção de 4 para 1 entre os Juizados Especiais Federais e as Varas Federais. 7. A estabilidade da proporção (e a própria proporção de 4 para 1) demonstra que não há profusão de causas em que supostamente teria havido malícia ou burla por parte dos autores e seus advogados para, exasperando indevidamente o valor da causa dos danos morais, alterarem a competência do feito para as Varas Federais comuns, em detrimento dos Juizados Especiais Federais. 8. A inexistência de malícia, burla ou fraude é demonstrada também pelo fato de os autores estarem seguindo a jurisprudência deste Tribunal e, mais que isso, a jurisprudência do STJ e expressa disposição legislativa. 9. O fato de este Tribunal ter possibilidade de julgar, em grau de recurso, apenas 20% das causas previdenciárias distribuídas à Justiça Federal de primeira instância (os recursos referentes a 80% das causas ali distribuídas só poderão ser julgados pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais) está a demonstrar que não se deve, também por questões de política judiciária, limitar ainda mais o valor da causa relativo aos danos morais. 10. A limitação do valor da causa referente aos danos morais pode representar a limitação do próprio direito subjetivo da parte autora, ante os precedentes que inadmitem a condenação àquele título em valor superior ao declinado na inicial. 11. A limitação do valor dos danos morais ao valor do pedido principal - ou, pior, à metade do valor do pedido principal - pode representar um prejuízo ainda maior em causas em que o valor total das parcelas do benefício previdenciário pleiteado (ou das parcelas vencidas deste) é baixo. 12. Fixação da seguinte tese jurídica: Nas ações previdenciárias em que há pedido de valores referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais cumulado com pedido de indenização por dano moral, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos (CPC, art. 292, inciso VI), ou seja, às parcelas vencidas do benefício, acrescidas de doze vincendas (CPC, art. 292, §§ 1º e 2º), além do valor pretendido a título de dano moral (CPC, art. 292, inciso V), que não possui necessária vinculação com o valor daquelas e não pode ser limitado de ofício pelo juiz, salvo em casos excepcionais, de flagrante exorbitância, em atenção ao princípio da razoabilidade. (TRF4 5050013-65.2020.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator para Acórdão CELSO KIPPER, juntado aos autos em 30/03/2023) - grifei **Dessa forma, ficou assentada a possibilidade de, em caráter excepcional e em atenção ao princípio da razoabilidade, haver o redimensionamento, de ofício, do valor do pedido de dano moral, como forma de se coibir eventual exorbitância no seu arbitramento. E, no ponto, como parâmetro para a definição do valor exorbitante, a jurisprudência da 6ª Turma restou estabelecida no sentido de que, ausentes circunstâncias excepcionais, deve ser observado o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a reparação do dano moral.** Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. CONTROLE. COMPETÊNCIA. 1. Nos termos do julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º 50500136520204040000/RS, ficou assentada a possibilidade de, em caráter

excepcional e em atenção ao princípio da razoabilidade, haver o redimensionamento, de ofício, do valor do pedido de dano moral, como forma de se coibir eventual exorbitância no seu arbitramento. 2. Em virtude da necessidade de se adotar uma parametrização para fins específicos de definição do valor da causa em ações desta natureza, tendo em vista a competência absoluta e inderrogável do Juizado Especial Federal, e não havendo no caso concreto fatores excepcionais que, num primeiro momento, já justifiquem tratar a causa de forma diversa, deve ser observado o limite de R\$ 20.000,00 na atribuição do valor do dano moral, consoante jurisprudência consolidada desta Corte em matéria previdenciária. 3. Havendo a devida adequação do valor da causa, deve ser observada a competência absoluta dos Juizados Especiais Federais para montantes até 60 salários mínimos e a competência da Justiça Federal comum para montantes superiores ao referido limite. (TRF4, AG 5050419-18.2022.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 23/06/2023) - grifei PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. CONTROLE.

1. Nos termos do julgamento do IAC n.º 5050013-65.2020.4.04.0000, ficou assentada a possibilidade de, em caráter excepcional e em atenção ao princípio da razoabilidade, haver o redimensionamento, de ofício, do valor do pedido de dano moral, como forma de se coibir eventual exorbitância no seu arbitramento. 2. Em virtude da necessidade de se adotar uma parametrização para fins específicos de definição do valor da causa em ações desta natureza, tendo em vista a competência absoluta e inderrogável do Juizado Especial Federal, deve ser observado o limite de R\$ 20.000,00 na atribuição do valor do dano moral, consoante jurisprudência consolidada desta Corte em matéria previdenciária. 3. No caso concreto, o valor pedido pela parte autora a título de danos morais se enquadra perfeitamente nos atuais parâmetros fixados por esta Casa, sendo merecedora de reparos a decisão agravada. (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010653-21.2023.4.04.0000, 6ª Turma,

Desembargador Federal ALTAIR ANTONIO GREGORIO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 12/06/2023) - grifei Na hipótese em apreço, verifica-se que a parte autora atribuiu à causa o valor de R\$ 92.000,74 (noventa e dois mil reais e setenta e quatro centavos), no mês 09/2024, sendo R\$ 46.000,37 (quarenta e seis mil reais e trinta e sete centavos) correspondente à reparação dos danos morais. Contudo, não restou demonstrada, no caso concreto, situação excepcional que justifique, num primeiro momento, a extrapolação do limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela eventual indenização do dano moral. Assim, considerando que as parcelas vencidas e vincendas totalizam R\$ 46.000,37 (quarenta e seis mil reais e trinta e sete centavos), conforme evento 1, CALC13, o valor da causa, computado o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), não supera o equivalente a 60 salários mínimos ao tempo do ajuizamento da ação, devendo ser mantida a competência absoluta do Juizado Especial Federal para processar e julgar o feito. Ressalte-se, por fim, que esta medida não corresponde a uma antecipação do julgamento de mérito da causa, cabendo ao Juízo a quo, ao sentenciar o feito, valorar eventual indenização devida de acordo com as particularidades da ação e da instrução probatória. Do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se, sendo a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se. (TRF4, AG 5007025-53.2025.4.04.0000, 6ª Turma, Relatora

ANA PAULA DE BORTOLI, julgado em 11/3/2025). (grifo nosso)

Ao limitar o valor do dano moral para fins de competência, busca-se desincentivar a atribuição de valores excessivos com o único propósito de evitar o JEF, mediante o estabelecimento de um critério objetivo, obstando a prática de litigância abusiva ou predatória, conforme indicada na Recomendação CNJ n. 159/2024 e na Nota Técnica Conjunta n. 02/2024 – REINT/CLIPR/CLISC/CLIRS.

3- Exclusão do pedido de dano moral do valor da causa em casos de constatação de ínfima diferença: Alterar o entendimento para permitir a exclusão do valor pretendido a título de dano moral do cálculo do valor da causa em hipótese de constatação de ínfima diferença entre o valor do teto do JEF e o valor atribuído à demanda, além da petição inicial conter fundamentação genérica de que a indenização é devida em decorrência do indeferimento/cancelamento de benefício previdenciário.

Tal comportamento, conforme exposto nesta Nota Técnica, constitui indício de litigância abusiva ou predatória, o que demonstra a ausência de interesse de agir e de autenticidade da postulação, nos termos do Tema 1198 do STJ. Nesse caso, a competência seria determinada unicamente pelo valor econômico do benefício previdenciário (parcelas vencidas e 12 vincendas). Essa alteração visaria a evitar o deslocamento indevido de competência motivado pela inflação do valor da causa através de pedidos de dano moral frequentemente genéricos ou sem suporte na fundamentação jurídica dos fatos.

Todas as sugestões de alteração em relação à revisão do IAC têm como objetivo principal **combater a litigância abusiva ou predatória, preservar a competência do JEF**, e, assim, garantir um acesso à justiça mais eficiente e equitativo.

Ainda a revisão se justificaria pela constatação empírica do uso do pedido de dano moral como ferramenta para alterar indevidamente a competência do JEF, conforme demonstrado pelos dados e resultados analisados nesta Nota Técnica.

7 DA SUGESTÃO DE AFETAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAIS COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA

Como se constatou nesta Nota Técnica existe divergência jurisprudencial entre os Tribunais Regionais Federais (TRFs) no que tange à possibilidade de controle, de ofício, pelo magistrado, sobre o valor atribuído a pedidos de indenização por danos morais. De um lado, posicionamentos que admitem a adequação do valor da causa para preservar

a competência absoluta dos Juizados Especiais Federais (JEFs); de outro, entendimentos que vedam tal controle em respeito à Teoria da Asserção. Essa dissonância gera um quadro de grave insegurança jurídica em todo o território nacional, com ofensa direta ao princípio da isonomia.

A ausência de um padrão decisório nacional sobre o tema acarreta as seguintes consequências sistêmicas:

a) Estímulo à Litigância Abusiva: A indefinição quanto à possibilidade de o magistrado revisar, de ofício, o valor atribuído à causa, gera insegurança jurídica e favorece o uso de artifícios processuais. Em tais circunstâncias, é possível que litigantes deliberadamente superestimem o valor do dano moral como estratégia para afastar a competência dos Juizados Especiais e atrair o rito comum, tal como observado nas amostras mencionadas nesta Nota Técnica. Essa conduta caracteriza prática de litigância abusiva, conforme previsto na Recomendação CNJ n. 159/2024, item 16 do Anexo A.

b) Comprometimento da Política Judiciária dos JEFs: A Lei n. 10.259/2001 estabeleceu os JEFs como instrumento de democratização do acesso à justiça para causas de menor valor, pautado pela celeridade, simplicidade e informalidade. O deslocamento artificial de competência corrói os fundamentos dessa política judiciária, sobrecarregando as Varas Federais Comuns.

c) Ineficiência Processual e Multiplicação de Recursos: A divergência entre os TRFs alimenta a interposição de recursos, prolongando a duração dos processos e consumindo recursos humanos e orçamentários da Justiça Federal de forma ineficiente, apenas para discutir uma questão preliminar de competência.

A pacificação da matéria compete, por sua missão constitucional (Art. 105, III, 'c', CF/88), ao **Superior Tribunal de Justiça**. Apenas a fixação de um precedente qualificado pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, possui a eficácia vinculante necessária para garantir uma solução isonômica, coerente e estável em âmbito nacional, orientando a atuação de todos os juízes e tribunais federais.

Diante do exposto, propõe-se:

a) às Comissões Gestoras de Precedentes dos Tribunais Regionais Federais analisar a viabilidade de selecionar e admitir recursos especiais representativos da controvérsia e encaminhá-los ao STJ;

b) à Comissão Gestora de Precedentes, Jurisprudência e Ações Coletivas do STJ avaliar a possibilidade de afetação de um ou mais Recursos Especiais como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), a fim de consolidar um precedente vinculante sobre o tema.

A adoção das medidas de enfrentamento recomendadas nesta Nota Técnica, conforme as sugestões acima apresentadas, mostra-se fundamental para garantir a adequada distribuição da justiça e a preservação dos recursos do sistema judiciário e da competência dos JEFs, como a integridade e o fortalecimento do sistema jurídico com a formação de um precedente vinculante sobre a matéria em âmbito nacional.

Brasília, setembro de 2025.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. *Glossário das metas nacionais e diretrizes estratégicas das corregedorias para 2023 (atribuições da área judicial e do foro extrajudicial)*. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/03/glossario-metas-2023-15-03-2023.pdf> . Acesso em mar. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. *Diretrizes Estratégicas*. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/12/diretrizes-estrategicas-2024.pdf> . Acesso em: mar. 2025.

BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. *Recomendação n. 159, de 23 de outubro de 2024. Recomenda medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva. Brasília, CNJ, 2024*. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original2331012024102367198735c5fef.pdf> . Acesso em mar. 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Mato Grosso. *Nota Técnica emitida pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 026/2021-CGJ/TJMT*. Data: abr. 2021. Disponível em: https://centrodeinteligencia-mc.tjmt.jus.br/portalcetrodeinteligencia-arquivos-prod/cms/Nota_Tecnica_NUMOPEDE_Prov_26_2021_CGJ_f3116bb807.pdf . Acesso em mar. 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Centro de Inteligência. *Nota Técnica n. 01/2022*. Data: abr. 2022. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/storage/cms-arquivos/ebf0c4b5d6072dc093c38ba2f39db588.pdf> . Acesso em mar. 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Estado de Minas Gerais - CIJMG. *Nota Técnica CIJMG n. 01/2022*. Data: jun. 2022. Disponível em: https://www.tjmg.jus.br/data/files/49/80/E5/70/DF212810B8EE0B185ECB08A8/NT_01_2022%201%201.pdf . Acesso em mar. 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça de Pernambuco. Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Estado de Pernambuco - CIJUSPE. *Nota Técnica CIJUSPE n. 02/2021*. Identificação das demandas agressoras, em especial no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Pernambuco, e propositura de medidas de gestão visando coibir e reprimir as referidas lides, conforme prevê o Ato do CIJUSPE n. 03/2021, de 9 de agosto de 2021. Data: fev. 2022. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=06527cda-f4fc-0076-9fa0-66458417c9ee&groupId=2720433 . Acesso em mar. 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Centro de Inteligência dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte. *Nota Técnica CIJERN n. 01/2021*. Data: jan. 2021.

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/no/nota-tecnica-juizados-especiais.pdf> . Acesso em mar. 2025.

BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Corregedoria Geral da Justiça. *Relatório Bimestral de Atividades do NUMOPEDE: outubro-novembro/2016*. São Paulo, 2016.

BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Corregedoria Geral da Justiça. *Relatório NUMOPEDE: Biênio 2022/2023*. São Paulo, 2023.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Rede de Inteligência da 4ª Região - REINT4 e os Centros de Inteligência das Seções Judiciárias do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. *Nota Técnica Conjunta n. 02/2024*. Propõe conceituação, identifica elementos de detecção e sugere medidas de prevenção e enfrentamento da litigância predatória. Data: mar. 2024.

Disponível: https://www.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/2024/gbo22_nt-conjunta-2.2024---reint-clipr-clisc-clirs.pdf . Acesso em mar. 2025.